Le fédéralisme américain

Le fédéralisme protège-t-il la démocratie américaine ou l'affaiblit-il ?

Réponse : compromis de 1787, le fédéralisme divise le pouvoir et fait des États des laboratoires, mais il fragmente les droits ; instrument neutre, invoqué tour à tour par chaque camp, il est devenu depuis 2025 un champ de bataille entre Washington et les États.

I

1787-1995
LES FONDEMENTS

10e
amendement (1791) : le reste revient aux États

Une souveraineté partagée

- **Compromis.** Entre la confédération impuissante (1781) et l'État unitaire ; « double sécurité » de Madison (Federalist 51).
- **Compétences.** Énumérées pour l'Union (article I, section 8), réservées aux États, concurrentes ; clause de suprématie et preemption.
- **Frontière mouvante.** Fédéralisme dual, puis coopératif (New Deal, Wickard 1942) ; Little Rock (1957) ; New Federalism, Lopez (1995).
- **Anti-commandeering.** Printz (1997), Murphy (2018) : Washington ne réquisitionne pas les agents des États.

II

EN PRATIQUE
ARGENT ET DROITS

≈ 1/3
des recettes des États viennent de fonds fédéraux

L'argent, les laboratoires, les inégalités

- **Argent.** Subventions et conditionnalité : Dole (1987, âge de 21 ans, 5 % des crédits routiers) ; limite posée par Sebelius (2012).
- **Laboratoires.** Brandeis (1932) : santé du Massachusetts (2006), cannabis (2012), salaire minimum, vote par correspondance.
- **Inégalités.** Dobbs (2022) ; une dizaine d'États sans extension de Medicaid ; écoles financées localement.
- **Second niveau.** Villes et comtés sans statut constitutionnel : preemption par les législatures.

III

2025-2026
WASHINGTON
CONTRE LES ÉTATS

6-3
la Cour refuse la Garde nationale à Chicago (23 déc. 2025)

Washington contre les États

- **Trois fronts.** Immigration (sanctuaires), Garde nationale (retirée le 31 décembre 2025), financements (plus de 24 États en procès en juillet 2026).
- **Procureurs généraux.** Élus dans 43 États ; coalitions partisanes ; CASA (juin 2025) : une injonction ne protège que les parties.
- **Élections.** Redécoupages en cours de décennie (neuf États) ; Callais (29 avril 2026, 6-3) ; Rucho (2019).
- **Bilan.** Instrument neutre : la vraie question est qui l'invoque, contre quoi, et quand.